

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

Bu dosya BekenAI demosu için hazırlanmış kurgusal bir örnektir. Kişi ve kurum adları, adresler ve tutarlar gerçek değildir.

DAVACI : Deniz Aksoy, Örnek Mah. Deneme Sok. No: 12 Kadıköy / İstanbul
VEKİLİ : Av. Selin Arslan, Bağdat Cad. No: 200 Kadıköy / İstanbul
DAVALI : Kuzey Lojistik Ticaret A.Ş., Sanayi Mah. Liman Cad. No: 8 Tuzla / İstanbul
DAVA TARİHİ : 04.08.2023
KONU : Geçersiz feshe dayalı işe iade talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

- Müvekkil Deniz Aksoy, davalı şirkette 03.04.2019 tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesiyle Bölge Satış Temsilcisi olarak çalışmıştır. Son brüt aylık ücreti 42.500,00 TL olup buna ek olarak üç aylık dönemlerle satış primi ödenmiştir.
- Davalı işverenin Tuzla ve Gebze'deki işyerlerinde toplam 120'nin üzerinde işçi çalışmaktadır. Müvekkilin kıdemi fesih tarihi itibarıyla dört yılı aşmaktadır. Bu nedenle müvekkil, 4857 sayılı İş Kanunu'nun iş güvencesine ilişkin hükümlerinden yararlanmaktadır.
- Müvekkilin iş sözleşmesi, 14.06.2023 tarihli ve aynı gün elden tebliğ edilen fesih bildirimiyle sona erdirilmiştir (Ek-1). Bildirimde fesih gerekçesi olarak müvekkilin 2023 yılı ilk çeyrek satış hedeflerinin yüzde 62'sinde kaldığı ve bölge ortalamasının altında performans gösterdiği belirtilmiştir.

AÇIKLAMALAR (devam)

4. Fesihden önce müvekkilden herhangi bir yazılı savunma istenmemiştir. Müvekkile performansına ilişkin yazılı bir uyarı, gelişim planı veya eğitim de verilmemiştir. Müvekkil, fesih bildirimini aldığı gün insan kaynakları biriminden yalnızca kıdem ve ihbar tazminatının ödeneceği bilgisini almıştır.
5. Davalının dayandığı 2023 ilk çeyrek hedefleri, bir önceki yıla göre bölge bazında yüzde 25 oranında artırılmıştır. Aynı dönemde davalının Tuzla deposunun taşınması nedeniyle Ocak–Mart 2023 arasında teslimatlarda gecikmeler yaşanmış ve müşteri siparişleri ertelenmiştir. Müvekkilin önceki dönemlerde hedef gerçekleştirme oranları yüzde 88 ile yüzde 94 arasındadır (Ek-2).
6. Bölge ekibinde müvekkil dışında hedefin altında kalan başka çalışanlar da bulunmasına rağmen yalnızca müvekkilin iş sözleşmesi feshedilmiştir. Fesih bildiriminde objektif ve ölçülebilir bir performans ölçütüne, karşılaştırmalı bir değerlendirmeye veya ölçme yöntemine yer verilmemiştir.
7. Müvekkil, fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde, 05.07.2023 tarihinde arabulucuya başvurmuştur. Arabuluculuk görüşmeleri 19.07.2023 ve 26.07.2023 tarihlerinde yapılmış, taraflar işe iade konusunda anlaşamamış ve 26.07.2023 tarihli son tutanak düzenlenmiştir (Ek-5). İşbu dava, son tutanak tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde açılmaktadır.
8. Açıklanan nedenlerle davalı işverenin feshi geçerli bir nedene dayanmamakta, ayrıca savunma alınmadan yapıldığı için usulden de geçersiz bulunmaktadır. Feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER

4857 sayılı İş Kanunu m. 17, 18, 19, 20 ve 21; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 3; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER

1. 14.06.2023 tarihli fesih bildirimi (Ek-1).
2. Davalı işverence hazırlanan 2022–2023 performans değerlendirme özeti (Ek-2).
3. Ocak–Mayıs 2023 dönemine ait ücret bordroları ve banka kayıtları (Ek-3).
4. Tanık Murat Er'in beyanı (Ek-4) ve gerektiğinde dinlenecek diğer tanıklar.
5. 26.07.2023 tarihli arabuluculuk son tutanağı (Ek-5).
6. SGK hizmet dökümü, işyeri şahsi sicil dosyası, bilirkişi incelemesi, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek nedenlerle;

1. Davalı işveren tarafından 14.06.2023 tarihinde yapılan feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesine,
2. Müvekkilin kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsiline,
3. Müvekkilin süresi içinde başvurmasına rağmen işe başlatılmaması halinde ödenecek işe başlatmama tazminatının sekiz aylık ücret tutarında belirlenmesine,
4. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına

karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selin Arslan

EK-1 · FESİH BİLDİRİMİ

Tarih : 14.06.2023
Sayı : İK-2023/417
Konu : İş sözleşmesinin feshi

Sayın Deniz Aksoy,

Şirketimizde 03.04.2019 tarihinden bu yana Bölge Satış Temsilcisi olarak çalışmaktasınız. 2023 yılı ilk çeyrek dönemine ait satış hedeflerinin yüzde 62'sinde kaldığınız, bölge ortalaması olan yüzde 71'in altında performans gösterdiğiniz ve bu durumun şirketin satış planlamasını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

Belirtilen verim düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmeniz, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca ihbar süresine ait ücretiniz peşin ödenmek suretiyle 14.06.2023 tarihi itibarıyla feshedilmiştir.

Kıdem tazminatınız ile ihbar tazminatınız ve kullanılmayan yıllık izin ücretiniz yasal kesintiler yapıldıktan sonra maaş hesabınıza yatırılacaktır. Şirkete ait zimmetli eşyalarınızı (dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve araç anahtarı) 16.06.2023 tarihine kadar insan kaynakları birimine teslim etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Kuzey Lojistik Ticaret A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü
Ayşe Demirci

Tebellüğ eden: Deniz Aksoy · 14.06.2023 · imza

EK-2 · PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖZETİ

Çalışan: Deniz Aksoy · Birim: Anadolu Yakası Satış Bölgesi · Hazırlayan: Satış Operasyonları

Dönem	Hedef (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme	Bölge ortalaması
2022 / 3. çeyrek	3.200.000	3.008.000	%94	%90
2022 / 4. çeyrek	3.400.000	2.992.000	%88	%86
2023 / 1. çeyrek	4.250.000	2.635.000	%62	%71

Not 1: 2023 yılı ilk çeyrek hedefleri, yönetim kurulu kararıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre bölge bazında yüzde 25 artırılmıştır.

Not 2: Ocak–Mart 2023 döneminde Tuzla deposunun taşınması nedeniyle teslimat süreleri ortalama 9 gün uzamıştır.

Not 3: Değerlendirme dönemi içinde çalışana verilmiş yazılı uyarı veya gelişim planı kaydı bulunmamaktadır.

Not 4: 2023 / 1. çeyrekte bölgedeki 7 satış temsilcisinden 4'ü hedefin yüzde 75'inin altında kalmıştır.

EK-3 · ÜCRET BORDROSU ÖZETİ (OCAK – MAYIS 2023)

Ay	Brüt ücret (TL)	Satış primi (TL)	Yol ve yemek (TL)	Net ödenen (TL)
Ocak 2023	42.500,00	—	3.200,00	34.918,40
Şubat 2023	42.500,00	—	3.200,00	34.918,40
Mart 2023	42.500,00	6.850,00	3.200,00	39.943,15
Nisan 2023	42.500,00	—	3.200,00	34.918,40
Mayıs 2023	42.500,00	—	3.200,00	34.918,40

Satış primi üç aylık dönem sonunda, gerçekleşme oranına göre ödenmektedir. Mart 2023 bordrosundaki prim, 2022 yılı dördüncü çeyrek performansına aittir.

Çalışanın haftalık çalışma süresi 45 saattir. Fazla çalışma ücreti ilgili aylarda bordrolara yansıtılmamıştır.

EK-4 · TANIK BEYANI

Tanık : Murat Er

Görevi : Kuzey Lojistik Ticaret A.Ş., Bölge Satış Sorumlusu (2017'den beri)

Tarih : 28.07.2023

Deniz Aksoy ile 2019 yılından beri aynı bölgede çalışıyorum. 2023 yılının başında bütün bölge temsilcilerinin hedefleri önceki yıla göre ciddi biçimde artırıldı. Aynı dönemde depo taşındığı için Ocak ve Şubat aylarında siparişlerin önemli bir kısmı geç teslim edildi; bazı müşteriler siparişlerini iptal etti.

Deniz'in performansı ekibin genel ortalamasına yakındı. İlk çeyrekte ekipten dört kişi hedefin epey altında kaldı. Bildiğim kadarıyla bu dört kişiden yalnızca Deniz'in iş sözleşmesi feshedildi; diğerlerine herhangi bir işlem yapılmadı.

Şirkette performans nedeniyle yazılı uyarı verildiğini ya da savunma istendiğini hiç görmedim. Deniz'den fesihten önce savunma istenmedi; fesih bildirimini insan kaynakları odasında aynı gün aldığımı bana kendisi söyledi.

Satış toplantılarında hedeflerin tutturulamamasının depo sorunundan kaynaklandığı yöneticilerimiz tarafından da dile getirildi.

Tanık
Murat Er

EK-5 · ARABULUCULUK SON TUTANAĞI

Büro No : 2023/18452
Arabulucu : Av. Emre Yalçın
Başvuran : Deniz Aksoy (vekili Av. Selin Arslan)
Karşı taraf : Kuzey Lojistik Ticaret A.Ş. (vekili Av. Kerem Tunç)
Başvuru tarihi : 05.07.2023
Uyuşmazlık : İşe iade

Taraflar 19.07.2023 ve 26.07.2023 tarihlerinde arabuluculuk bürosunda bir araya gelmiştir. Başvuran taraf, feshin geçersizliğini ve işe iadesini talep etmiş; karşı taraf, feshin performansa dayalı geçerli bir nedene dayandığını ve işe iade talebini kabul etmediğini beyan etmiştir.

Karşı taraf, uyuşmazlığın sona erdirilmesi için iki aylık brüt ücret tutarında ek ödeme teklif etmiş; başvuran taraf bu teklifi kabul etmemiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar işe iade konusunda anlaşamamış ve arabuluculuk faaliyeti anlaşmama ile sonuçlanmıştır. İşbu son tutanak 26.07.2023 tarihinde düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır.

Arabulucu Av. Emre Yalçın · Başvuran vekili · Karşı taraf vekili

DAVALI VEKİLİNİN CEVAP DİLEKÇESİ (ÖZET)

DAVALI VEKİLİ : Av. Kerem Tunç

TARİH : 25.08.2023

CEVAPLARIMIZ

- Davacının iş sözleşmesi, verim düşüklüğüne dayalı geçerli nedenle feshedilmiştir. Davacı 2023 yılı ilk çeyrekte hedefinin yüzde 62'sinde kalmış ve bölge ortalamasının gerisinde kalmıştır.
- Davacı, performansının düşük olduğu konusunda satış toplantılarında yöneticisi tarafından birçok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Hedefler yıl başında tüm temsilcilere e-posta ile bildirilmiştir.
- Performans verileri satış sisteminden alınan objektif rakamlardır. Bu nedenle ayrıca savunma alınmasına gerek bulunmadığı, savunma alınmamasının sonucu değiştirmeyeceği kanaatindeyiz.
- Davacıya kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti eksiksiz ödenmiştir. Depo taşınmasının satışlara etkisi sınırlı olup tüm temsilciler aynı koşullarda çalışmıştır.

SONUÇ VE İSTEM

Haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.